CORBIÈRE AVOCATS - Dossier 2026-021 - Document de travail

SALAIRES DES DOUZE DERNIERS MOIS ET CALCUL DES DEMANDES

Mme Élodie Garnier / SAS Techniflux

Tableau établi par le cabinet à partir des bulletins de paie remis par Mme Garnier. Montants bruts, en euros.

Mois	Salaire fixe	Prime d'objectifs	Total brut
Septembre 2025	3 900,00		3 900,00
Octobre 2025	3 900,00		3 900,00
Novembre 2025	3 900,00		3 900,00
Décembre 2025	3 900,00		3 900,00
Janvier 2026	3 900,00		3 900,00
Février 2026	3 900,00		3 900,00
Mars 2026	3 900,00	2 340,00	6 240,00
Avril 2026	3 900,00		3 900,00
Mai 2026	3 900,00		3 900,00
Juin 2026	3 900,00		3 900,00
Juillet 2026	3 900,00		3 900,00
Août 2026	3 900,00		3 900,00
Total	**46 800,00**	**2 340,00**	**49 140,00**

La prime versée en mars 2026 correspond aux objectifs de l'année 2025. L'employeur a versé un tiers de la prime maximale, qui est de 7 020 euros (15 % de 46 800 euros de salaire fixe annuel).

Salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois : 49 140 / 12 = 4 095,00 euros.

Calcul des demandes

Demande	Calcul	Montant brut
Contrepartie de non-concurrence (article 12.3 du contrat)	30 % x 4 095,00 x 12 mois	14 742,00
Congés payés sur la contrepartie	10 % x 14 742,00	1 474,20
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse	6 mois x 4 095,00 (maximum du barème pour 5 ans d'ancienneté)	24 570,00

Contrepartie mensuelle : 30 % x 4 095,00 = **1 228,50 euros brut par mois**, pendant 12 mois.

Ancienneté à la fin du préavis (9 décembre 2026) : 5 ans et 11 mois. Effectif de la SAS Techniflux : environ 85 salariés selon Mme Garnier (à vérifier sur le registre du personnel ou le site de l'entreprise). Barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail pour 5 années complètes d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés : entre 3 et 6 mois de salaire brut.